



TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA PROVISIÓN DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET MEDIANTE EQUIPO TERMINAL FIJO EN ÁREA RURAL

QuineTelecom

Se considera que son partes de los presentes Términos y Condiciones, por una parte, la empresa QUINETELECOM como proveedora del Servicio de Acceso a Internet y, por otra, el USUARIO, sea persona natural o jurídica, nacional o extranjera que utiliza dicho servicio, como destinataria o destinatario final.

Los presentes Términos y Condiciones regulan el Servicio de Acceso a Internet, que es provisto QUINETELECOM, en adelante "QUINETELECOM" en favor de la Usaría o Usuario, en adelante "USUARIO".

1. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO Y ASPECTOS ASOCIADOS

1.1. Descripción Técnica del Servicio.

El SERVICIO será provisto por medio de acceso inalámbrico fijo en donde el punto de conexión del USUARIO y el punto de acceso a la red de QUINETELECOM son estaciones fijas y utilizan frecuencias establecidas en el Plan Nacional de Frecuencias para aplicaciones fijas. Asimismo, el USUARIO final podrá tener cobertura restringida al límite mínimo de cobertura de la red (estación base) que corresponda al lugar donde se instalará el terminal de usuario y el mismo no debe funcionar con más de una estación base.

El SERVICIO provisto por QUINETELECOM para el área rural consiste en acceso a la red internet para el USUARIO conectado a la red pública mediante equipo terminal fijo utilizando frecuencias electromagnéticas, la red estará basada en conexiones inalámbricas realizadas por medio de enlaces locales hacia una estación base (o punto de acceso) el cual permitirá la conexión a internet, el equipamiento instalado por QUINETELECOM para la provisión del servicio estarán homologados de acuerdo a la normativa vigente.

1.2. Área de Cobertura del Servicio

QUINETELECOM prestará el SERVICIO en las áreas geográficas en áreas de servicio rural donde la autoridad competente le haya habilitado y autorizado, y donde exista factibilidad técnica para proveer el servicio en función al alcance de su red o instalaciones.

2. CONDICIONES DE FACTIBILIDAD Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN O USO DEL SERVICIO.

2.1. Condiciones de Factibilidad:

En el SERVICIO, se entenderá que se tiene cobertura cuando:

- El terminal fijo se encuentre dentro del perímetro de alcance del punto de acceso o estación base
- El terminal fijo se encuentre dentro del municipio, localidad o comunidad identificada como área rural por normativa vigente

QUINETELECOM informará y pondrá a disposición del USUARIO toda la información relacionada a las áreas geográficas de cobertura en sus oficinas establecida al efecto, a través de su página de internet que se disponga, línea 63038001 designada para atención al cliente, la misma que se mantendrá actualizada en función a la ampliación de dichas áreas)

El USUARIO podrá acceder al SERVICIO bajo las siguientes condiciones y características técnicas:

- Disponibilidad total de los elementos de red de QUINETELECOM en operación, bajo óptimas condiciones de funcionamiento.
- El USUARIO, deberá contar necesariamente con un equipo de computación compatible, puerto de red compatible con conexión alámbrica o inalámbrica, estabilizador y cortapicos u otro elemento de comunicación de red.
- El SERVICIO prestado a través de un equipo terminal fijo y la velocidad mínima esperada en condiciones normales variará en función del plan contratado por el USUARIO.
- Posibilidad de acceso al domicilio señalado para la instalación.
- Disponer de toma de energía de la red comercial o privada en el mismo ambiente donde se realizará la instalación de equipos, dispositivos, accesorios y/o material de instalación que el USUARIO facilitará para la provisión del servicio.
- Aceptación de la oferta y condiciones comerciales del servicio.

2.2. Características técnicas:

El SERVICIO es provisto a través de un equipo terminal fijo (CPE) la velocidad mínima esperada en condiciones normales varía en función al plan contratado por el USUARIO. La velocidad mínima estará disponible en la página web del operador.

Las velocidades mínimas mencionadas anteriormente serán ajustadas y actualizadas de acuerdo a los estándares técnicos definidos por la ATT, en función al avance de la tecnología.

3. HABILITACIÓN Y PLAZO PARA LA PROVISIÓN DEL SERVICIO.

QUINETELECOM, instalará equipos, dispositivos, accesorios y/o materiales (los equipos y dispositivos son instalados y entregados en calidad de comodato o préstamo) y habilitará el SERVICIO al USUARIO dentro de los plazos establecidos por normativa vigente: para Área de Servicio Rural dentro de los diez (10) días, para Área de Servicio Urbana dentro de los cuatro (4) días siguientes a la firma del Contrato, previa verificación de cumplimiento de los requerimientos técnicos, acuerdos y/o condiciones comerciales y administrativos; y de acuerdo a la disponibilidad técnica de **QUINETELECOM**, siendo responsabilidad del USUARIO contar con los medios necesarios y adecuados para acceder al servicio.

Para todo acto de instalación, modificación, reparación o retiro de equipos, dispositivos, accesorios y/o material de instalación, **QUINETELECOM** oportunamente, mediante canales de comunicación señalados y/o disponibles, coordinará con el USUARIO; debiendo el mismo permitir el ingreso a su domicilio del personal técnico de **QUINETELECOM** debidamente identificado, siendo su obligación estar presente durante el tiempo que el mismo permanezca.

La instalación de puntos adicionales y/o modificaciones de instalación siempre deberán ser realizadas por personal de **QUINETELECOM**. Toda instalación no efectuada por ella se reportará clandestina, dando lugar al cobro de tarifas vigentes para esas instalaciones.

El USUARIO no podrá trasladar unilateralmente los equipos debiendo necesariamente solicitar a **QUINETELECOM** cualquier traslado que requiera realizar.

El USUARIO podrá solicitar el traslado del SERVICIO mediante canales autorizados para el efecto por **QUINETELECOM**, de acuerdo a procedimiento establecido y publicado en la página web de **QUINETELECOM**

4. TARIFAS

La estructura tarifaria del SERVICIO provisto por **QUINETELECOM**, así como sus cambios o ajustes, será publicado en internet, medios escritos y/o radiodifusión con anticipación a la fecha en la que entre en vigencia, según se aplique en formatos y condiciones establecidos por la Autoridad Reguladora y tendrán vigencia efectiva a partir de la fecha indicada en la publicación de forma tal que el USUARIO, disponga de información completa, comparable y oportuna. Las publicaciones de tarifas y precios, cualquier modificación o cambio a los mismos, se remitirá una copia a la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes.

En la provisión del SERVICIO, **QUINETELECOM** no discriminará por razones geográficas, por el tipo de vivienda, ni dará ninguna preferencia en la aplicación de tarifas al USUARIO de una misma categoría tarifaria o que se encuentre en condiciones similares.

QUINETELECOM podrá modificar los precios, tarifas, planes y/o categorías tarifarias del SERVICIO contratado por el USUARIO, incluir nuevas categorías tarifarias o discontinuadas; previo cumplimiento de las normas vigentes y previa información al USUARIO a través de alguno de los medios reconocidos para el efecto, informando de los cambios con anticipación a la fecha en la que entre en vigencia.

5. FACTURACIÓN, COBRANZA, PAGO, CORTE Y REHABILITACION DEL SERVICIO

5.1 Facturación.

QUINETELECOM pondrá a disposición del USUARIO por sí mismo o mediante terceros la factura correspondiente por el SERVICIO contratado de acuerdo a la normativa tributaria aplicable y consignando los datos del USUARIO, en periodos de treinta (30) días, computables a partir del momento en que se habilite el servicio, salvo cuando no exista consumo por el servicio durante uno o más ciclos de facturación.

El USUARIO podrá presentar su reclamación sobre el monto consignado en una factura en cualquier momento: sin embargo, a objeto de evitar el corte de servicio, debe pagar oportunamente el promedio del monto de las tres (3) ultimas facturas pagadas.

5.2 Cobranza.

El USUARIO recibirá la información de la disposición de su factura para la cobranza mediante la oficina de atención al cliente o mediante llamada telefónica o mensaje de texto al número celular o teléfono del usuario, debiendo efectuar el pago correspondiente dentro los treinta (30) días siguientes como fecha límite de pago, mismos que se contabilizan a partir de la fecha de disposición de la factura. Si el pago no es efectivo treinta (30) días calendario de vencida la fecha límite de pago, se procederá al corte del servicio por mora, previa comunicación al USUARIO mínimamente con 48 horas de anticipación. El USUARIO se constituye en mora al día siguiente a la fecha límite de pago establecida en la norma vigente.

5.3 Modalidades de Pago.

El usuario paga podrá solicitar el pago de servicio en la modalidad post-pago. El USUARIO se obliga a pagar debida y oportunamente los montos de dinero que correspondan por la utilización y consumo del SERVICIO, según las tarifas y precios que sean establecidos por **QUINETELECOM**. Para tal efecto, **QUINETELECOM** pondrá a disposición del USUARIO medios habilitados al efecto, formas de pago, así como lugares y demás facilidades y condiciones. Cualquiera sea el medio o la forma de pago elegida por el USUARIO, se entenderá que el SERVICIO se encuentra efectivamente pagado desde el momento en el que **QUINETELECOM** tenga acceso a los montos erogados por el USUARIO por dicho concepto.

5.4 Corte.

Corte de Servicio por Incumplimiento de Pago: Si el USUARIO, pasados los treinta (30) días de la fecha límite de pago, no paga su factura, esta se constituirá en mora y **QUINETELECOM** podrá proceder al corte parcial o total del servicio previa comunicación al USUARIO mínimamente con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación.

Pasado la fecha de corte; **QUINETELECOM** es propietario y cede en calidad de préstamo o comodato los equipos que instala en el domicilio del USUARIO, por tanto, se reserva el derecho de proceder al retiro de los equipos, dispositivos, accesorios y/o material de instalación de su propiedad.

Corte del Servicio por Fraude: En caso de que **QUINETELECOM** considere que existe indicios suficientes de fraude o de conexiones ilegales, podrá proceder inmediatamente con el corte del servicio, sin perjuicio de seguir las acciones legales pertinentes para el resarcimiento de daños y perjuicios. **QUINETELECOM** remitirá a la ATT la información pertinente para efectos de registro en el plazo de veinticuatro (24) horas en días laborables o dentro del primer día laborable siguiente.

6. REHABILITACIÓN DEL SERVICIO

QUINETELECOM realizará la rehabilitación o reconexión del SERVICIO restringido o cortado dentro las siguientes veinticuatro (24) horas a partir del momento en que el USUARIO o usuario cancele el monto adeudado por el servicio, o a partir de la fecha pactada mediante arreglo entre partes para el pago de la deuda que originó el corte o la restricción.

7. CRITERIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN.

QUINETELECOM realizará los trabajos de reparación y/o mantenimiento preventivo o conectivo de la red pública a través de la cual se presta el SERVICIO; se comunicará al USUARIO las interrupciones que sufrirá el SERVICIO por dichos trabajos según lo establecido en el ordenamiento jurídico vigente y en el presente Términos y Condiciones.

La responsabilidad de **QUINETELECOM** en la provisión del SERVICIO, será hasta el punto terminal de la red pública, esto incluye el mantenimiento y/o reparación del equipo proporcionado por **QUINETELECOM** ante cualquier falla reportada por el USUARIO.

Las conexiones o redes internas y los equipos propios del USUARIO, serán de responsabilidad del USUARIO, debiendo asegurarse que los mismos tengan un mantenimiento adecuado y que se encuentren debidamente instalados y habilitados.

QUINETELECOM es responsable del mantenimiento de la infraestructura de red utilizada para brindar el SERVICIO, para lo cual realizará las siguientes actividades:

- Mantenimiento Preventivo
- Mantenimiento Correctivo
- Mantenimiento Controlado (Predictivo)

8. PARÁMETROS DE CALIDAD:

El SERVICIO contratado se prestará de acuerdo a niveles de calidad establecidos en el estándar técnico de calidad para el SERVICIO que la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT emita, misma que podrá ser susceptible de modificación y/o actualización.

- Tiempo de Respuesta del Operador TRO: Relación porcentual entre las llamadas al Centro de Atención al Usuario o Call Center del operador que son atendidas en un tiempo máximo por un operador humano y la totalidad de las llamadas encaminadas directamente, desde la PBX o desde los IVR hacia un operador humano.
 - Al menos 80% de las llamadas con destino al número de atención al cliente serán atendidas dentro de los primeros 20 segundos.
- Tasa de Reparación de Fallas TRF: Es la tasa mensual de fallas reparadas por área y tipo de servicio en un tiempo máximo expresado en horas, con relación al número total de fallas reportadas por los usuarios durante el mes.
 - Área Urbana - Por lo menos 85% de las fallas reparadas dentro de las 24 hrs.
 - Área Rural - Por lo menos 80% de las fallas reparadas dentro las 72 hrs.
- Tiempo de Instalación del Servicio TIS: Se define como el número de instalaciones efectivas del servicio solicitado por el usuario dentro del plazo establecido, respecto al total de solicitudes de instalación registradas por el operador en su sistema de registro, seguimiento y control durante el mes calendario.
 - Área Urbana - Por lo menos 90% de solicitudes de instalación que cuenten con factibilidad positiva atendidas en un plazo de 4 días.
 - Área Rural - Por lo menos 85% de solicitudes de instalación que cuenten con factibilidad positiva atendidas en un plazo de 10 días.

9. PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DE CONSULTAS, RECLAMACIONES Y EMERGENCIAS Y/O SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y ASISTENCIA:

QUINETELECOM informará y asistirá al USUARIO en todo lo relacionado a la provisión del SERVICIO como tal y a los alcances tanto del Contrato de Provisión de servicios como de los presentes Términos Generales y Condiciones.

Para tal efecto, **QUINETELECOM** dispondrá de i) centros de atención donde se tenga autorizado la provisión del servicio ii) líneas de atención (63038001), iii) Página Web u iv) otros medios permitidos por el ordenamiento jurídico para prestar dichos servicios. Localidad Taramaya, zona centro sud, calle sin nombre lado carretera Achachi - Sorata - Horarios de atención: De 08:30 a 12:30 y de 14:00 a 18:00 de lunes a viernes y sábados de 8:30 a 12:30

Para las demás poblaciones y localidades **QUINETELECOM** informará los lugares, horarios de atención, línea gratuita para atención al cliente y demás condiciones de acceso a dichos medios, así como las posibles suspensiones de los medios señalados. Dicha información se comunicará mediante publicaciones en medios de circulación nacional o la página internet de **QUINETELECOM**:

9.1 Derecho de Reclamación.

El USUARIO o un tercero por él, previa identificación, tiene el derecho de recibir por parte de **QUINETELECOM**, a través de su Oficina de Atención al Consumidor - ODECO, la debida atención y procesamiento de sus reclamaciones por cualquier deficiencia en la prestación del servicio. Asimismo, puede solicitar la devolución de los importes indebidamente pagados y la reparación o reposición de los equipos dañados, según corresponda. A dicho efecto, **QUINETELECOM** contará con una ODECO en su oficina central y sucursales en las localidades que se destine para el efecto.

9.2 Reclamación Directa.

El USUARIO o un tercero por él, previa identificación, podrá presentar su reclamación, en una primera instancia ante **QUINETELECOM**. La reclamación será presentada en forma escrita o verbal, gratuita, por cualquier medio de comunicación, dentro de los veinte (20) días del conocimiento del hecho, acto u omisión que la motiva.

9.3 Individualización de Reclamaciones.

QUINETELECOM registrará e individualizará la reclamación asignándole un número correlativo que será puesto en conocimiento de quien presentó la reclamación. **QUINETELECOM** llevará un registro de todas las reclamaciones presentadas en el formato aprobado y habilitado por la Autoridad Reguladora, que mantendrá a disposición de los usuarios y de la Autoridad Reguladora.

9.4 Plazo.

QUINETELECOM resolverá la reclamación en el plazo establecido en las normas vigentes o dentro de los siguientes plazos:

- A los tres (3) días de su recepción, en casos de interrupción del servicio o de alteraciones graves derivadas de su prestación; o
- A los quince (15) días en los demás casos.

9.5 Pronunciamiento.

QUINETELECOM se pronunciará por la procedencia o improcedencia de la reclamación, dejando constancia escrita de su decisión. Si decide la procedencia de la reclamación adoptará todas las medidas necesarias para, devolver los importes indebidamente cobrados, reparar o reponer, cuando corresponda, equipos e instalaciones dañados y en general toda medida destinada a evitar perjuicios a los usuarios. La decisión deberá cumplirse en un plazo máximo de veinte (20) días. **QUINETELECOM** comunicará al reclamante la resolución que decide la reclamación dentro de los cinco (5) días siguientes a su pronunciamiento, informando al reclamante, en caso de ser improcedente su reclamación, sobre su derecho de presentarla en la Autoridad Reguladora.

La carga de la prueba será de **QUINETELECOM**

9.6 Reclamación Administrativa.

Si **QUINETELECOM** declarará improcedente la reclamación o no la resuelve dentro del plazo establecido al efecto, el USUARIO o un tercero por él, podrá presentarlo a la Autoridad Reguladora, en el plazo de quince (15) días. El USUARIO presentará su reclamación de manera escrita o verbal, por cualquier medio de comunicación, acreditando que con anterioridad realizó la reclamación directa mediante la presentación del número asignado en **QUINETELECOM** o Autoridad Reguladora o, en su defecto, expresando las razones que hubieran impedido obtenerlo. El USUARIO podrá acompañar las pruebas documentales de que intentare valerse y ofrecer las restantes; y la Autoridad Reguladora registrará, en el día, las reclamaciones administrativas.

9.7 Servicios de información, asistencia, reclamos y emergencia en áreas rurales.

QUINETELECOM en forma directa o a través de terceros, respetando los parámetros mínimos a ser establecidos por la autoridad competente, velará porque el USUARIO en el área rural pueda acceder mediante líneas telefónicas de atención, a facilidades para la solicitud de servicios, reclamos, u otros beneficios, en las mismas condiciones a las establecidas en la normativa legal para el SERVICIO.

QUINETELECOM podrá desarrollar otros medios de atención en las áreas rurales, los mismos que serán comunicados mediante su página web y mediante publicaciones en medios de circulación nacional.

10. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS USUARIAS Y USUARIOS DE QUINETELECOM

10.1 DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL USUARIO

Derechos del USUARIO

- a) Acceder en condiciones de igualdad, equidad, asequibilidad, calidad, de forma ininterrumpida a los servicios de telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación.
- b) Elegir y cambiar libremente de operador o proveedor de los servicios y de los planes de acceso a los mismos, salvo las condiciones pactadas libremente en el contrato, las cuales deben ser explícitas, claras y previamente informado al USUARIO.
- c) Acceder a información clara, precisa, cierta, completa, oportuna y gratuita acerca de los servicios de telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación, a ser proporcionada por **QUINETELECOM**
- d) Acceder gratuitamente a los servicios de telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación en casos de emergencia, que determine la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes.
- e) Recibir de forma oportuna, comprensible y veraz la factura mensual desglosada de todos los cargos y servicios del cual es usuario, en la forma y por el medio en que se garantice su privacidad.
- f) Exigir respeto a la privacidad e inviolabilidad de sus comunicaciones, salvo aquellos casos expresamente señalados por la Constitución Política del Estado y la Ley.
- g) Conocer los indicadores de calidad de prestación del SERVICIO de **QUINETELECOM**
- h) Suscribir contratos de los servicios de telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación de acuerdo a los modelos de contratos, términos y condiciones, previamente aprobados por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes.
- i) Ser informado por **QUINETELECOM** oportunamente, cuando se produzca un cambio de los precios, las tarifas o los planes contratados previamente.
- j) Recibir el reintegro o devolución de montos que resulten a su favor por errores de facturación, deficiencias o corte del servicio.
- k) Ser informado sobre los plazos de vigencia de las ofertas y promociones del SERVICIO.

- l) Obtener respuesta efectiva a las solicitudes realizadas a **QUINETELECOM**
- m) Ser informado oportunamente de la desconexión o corte programado del SERVICIO.
- n) Reclamar ante **QUINETELECOM** y acudir ante las autoridades competentes en aquellos casos que el USUARIO considere vulnerados sus derechos, mereciendo atención oportuna.
- o) Recibir protección de **QUINETELECOM** sobre los datos personales contra la publicidad no autorizada por el USUARIO, en el marco de la Constitución Política del Estado y la Ley 164.
- p) Disponer, como USUARIO, en situación de discapacidad y persona de la tercera edad facilidades de acceso a los servicios de telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación, determinados en reglamento.
- q) Exigir la protección de la niñez, adolescencia y juventud en la prestación del SERVICIO.
- r) Recibir el SERVICIO sin causar daños a la salud y al medio ambiente, conforme a normas establecidas.
- s) Participar en los mecanismos de control social.
- t) Otros que se deriven de la aplicación de la Constitución Política del Estado, Tratados Internacionales, las leyes y demás normas aplicables.

Obligaciones del USUARIO

- a) Pagar sus facturas por el SERVICIO recibido, de conformidad con los precios o planes establecidos.
- b) Responder por la utilización del SERVICIO por parte de todas las personas que tienen acceso al mismo, en sus instalaciones o que hacen uso del SERVICIO bajo su supervisión o control.
- c) No causar daño a las instalaciones, redes y equipos de **QUINETELECOM**
- d) Cumplir con las instrucciones y planes que emita la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes en casos de emergencia y seguridad del Estado.
- e) No causar interferencias perjudiciales a operaciones debidamente autorizadas.
- f) Otros que se deriven de la aplicación de la Constitución Política del Estado, las leyes y demás normas aplicables.

10.2. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE QUINETELECOM

Derechos de QUINETELECOM

- a) Recibir oportunamente el pago por el SERVICIO provisto, de conformidad con los precios o planes establecidos.
- b) Cortar el SERVICIO provisto por falta de pago por parte del USUARIO, previa comunicación, conforme a lo establecido por reglamento.
- c) Recibir protección frente a interferencias perjudiciales a operaciones debidamente autorizadas.
- d) Otros que se deriven de la aplicación de la Constitución Política del Estado, la presente Ley y demás normas aplicables.

Obligaciones de QUINETELECOM

- a) Someterse a la jurisdicción y competencia de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes.
- b) Proveer en condiciones de igualdad, equidad, asequibilidad, calidad, de forma ininterrumpida, el SERVICIO.
- c) Proporcionar información clara, precisa, cierta, completa, oportuna y gratuita acerca del SERVICIO, al USUARIO.
- d) Proporcionar información clara, precisa, cierta, completa y oportuna a la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes.
- e) Proveer gratuitamente el SERVICIO en casos de emergencia, que determine la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes.
- f) Entregar en servicios de modalidad post-pago de forma oportuna, comprensible y veraz, la factura mensual desglosada de todos los cargos y servicios del cual es proveedor, en la forma y por el medio en que se garantice la privacidad de la usuaria o del usuario y facilitar los medios de pago por los servicios prestados.

- g) Suscribir contratos de los servicios de telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación de acuerdo a los modelos de contratos, términos y condiciones, previamente aprobados por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes.
- h) Efectuar el reintegro o devolución de montos que resulten a favor del USUARIO por errores de facturación, deficiencias o corte del SERVICIO, con los respectivos intereses legales.
- i) Informar oportunamente sobre los plazos de vigencia de las ofertas y promociones del SERVICIO.
- j) Atender las solicitudes y las reclamaciones realizadas por el USUARIO.
- k) Informar oportunamente la desconexión o cortes programados del SERVICIO.
- l) Brindar protección sobre los datos personales evitando la divulgación no autorizada por el USUARIO, en el marco de la Constitución Política del Estado y la Ley 164.
- m) Facilitar al USUARIO en situación de discapacidad y personas de la tercera edad, el acceso al SERVICIO, determinados en reglamento.
- n) Proveer el SERVICIO sin causar daño a la salud y al medio ambiente.
- o) Cumplir las instrucciones y planes que se emitan en casos de emergencia y seguridad del Estado.
- p) Actualizar periódicamente su plataforma tecnológica y los procesos de atención al USUARIO.
- q) Otros que se deriven de la aplicación de la Constitución Política del Estado, Tratados Internacionales, las leyes y demás normas aplicables.

10.3. PRINCIPIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

Sin perjuicio a los parámetros y estándares de calidad fijados por la Autoridad Reguladora - ATT, los principios aquí detallados, regirán el SERVICIO y permiten al USUARIO reclamar el mismo, bajo las siguientes interpretaciones:

- 10.3.1 Continuidad:* El SERVICIO, será provisto en forma permanente y sin interrupciones, salvando las interrupciones permitidas en el ordenamiento jurídico aplicable o establecidas en los presentes Términos y Condiciones.
- 10.3.2 Calidad:* El SERVICIO responderá a los indicadores y estándares de calidad nacionales e internacionales aprobados por la autoridad competente.
- 10.3.3 Protección:* Se reconoce de vital importancia la participación del USUARIO en la prestación del SERVICIO, garantizando su defensa y la protección de sus derechos en el marco de las relaciones jurídicas que tiene con **QUINETELECOM**
- 10.3.4 Información oportuna y clara:* **QUINETELECOM** está obligado a proporcionar toda la información relacionada con el SERVICIO, la calidad u otro factor relativo, de manera oportuna y clara.
- 10.3.5 Prestación efectiva:* En ningún caso, **QUINETELECOM** procederá al cobro del SERVICIO prestado, si el mismo no fue realizado en forma regular y efectiva. En caso de controversia, **QUINETELECOM** deberá demostrar fehacientemente que el USUARIO recibió el SERVICIO que contempla la facturación.
- 10.3.6 Secreto de las comunicaciones:* **QUINETELECOM** tiene la obligación de proteger y garantizar la inviolabilidad y secreto de las comunicaciones, conforme al ordenamiento jurídico aplicable y a los presentes Términos y Condiciones.

11. SUSPENSIÓN TEMPORAL.

En cualquier modalidad de contratación del SERVICIO el USUARIO podrá solicitar de forma escrita, la suspensión temporal del SERVICIO, la cual no podrá ser menor a un (1) mes ni mayor a cuatro (4) meses, para lo cual **QUINETELECOM** tendrá un máximo de 24 horas para su ejecución. Para dar curso a la suspensión temporal el USUARIO debe cancelar todas sus deudas pendientes por el SERVICIO. El servicio de suspensión es gratuito.

Cumplido el plazo de la suspensión temporal, o si mediare solicitud expresa del USUARIO, **QUINETELECOM** rehabilitará el servicio previa comunicación al USUARIO, en el plazo máximo de un (1) día.

12. MEDIDAS PARA SALVAGUARDAR LA INVOLABILIDAD DE LAS TELECOMUNICACIONES Y PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN.

En el marco de lo establecido en la Constitución Política del Estado, **QUINETELECOM**, garantizará la inviolabilidad y secreto de las comunicaciones, al igual que la protección de los datos personales y la intimidad del USUARIO, salvo autorización judicial y otras salvedades establecidas en norma legal aplicable.

13. CAMBIO O MODIFICACIONES EN LA LEY O REGLAMENTOS DE TELECOMUNICACIONES:

Los Términos y Condiciones están enmarcados en la Ley N° 164 - Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación y sus Reglamentos vigentes.

Cualquier modificación futura de la Ley o de sus Reglamentos que afecte a una o varias cláusulas, modificarán las mismas y serán de efectivo, obligatorio e inmediato cumplimiento para el USUARIO y **QUINETELECOM** sin necesidad de la firma de un nuevo contrato o modificación expresa en los Términos y Condiciones.

